

1500648-85.2021.8.26.0642

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabricio Jose Pinto Dias

Comarca: Ubatuba

Foro: Foro de Ubatuba

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 18/03/2022

... Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado e Averiguado:

THAUANE MARTINS RORIZ e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabricio Jose Pinto Dias

Vistos.

O Ministério Público acusa THAUANE MARTINS RORIZ, qualificada às fls. 25, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Oferecimento da denúncia às ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ubatuba

Foro de Ubatuba

2ª Vara

Rua Sergio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba - SP - cep 11680-000

1500648-85.2021.8.26.0642 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500648-85.2021.8.26.0642

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado e Averiguado:

THAUANE MARTINS RORIZ e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabricio Jose Pinto Dias

Vistos.

O Ministério Público acusa THAUANE MARTINS RORIZ, qualificada às fls. 25, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Oferecimento da denúncia às fls. 84/86.

Defesa Prévia às fls. 134/136.

Recebimento da denúncia às fls. 143/145.

Audiência de Instrução às fls. 195/196-203/204.

Memoriais do Ministério Público e da Defesa foram apresentados em audiência.

Alvará de soltura cumprido às fls. 206/208.

É o relatório.

Decido.

Imputa-se a THAUANE MARTINS RORIZ, qualificada às fls. 25, a prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, posto que, em síntese, no dia 30 de março de 2021, por volta das 06h30, na Rodovia Governador Mário Covas, n. 4053, Bairro Maranduba, nesta cidade e comarca de Ubatuba, a ré tinha em depósito, para o fornecimento e consumo de terceiros, 06 porções grandes (tijolos) com peso de 4450 g e 05 porções de Cannabis sativa L ("maconha"), com peso de 4 g, droga que determina dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo apurado e relatado em denúncia, em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos n. 1500591-67.2021.8.26.0642, os policiais rumaram à residência da denunciada e localizaram no quarto em que THAUANE estava dormindo, dentro do frigobar, 04 tijolos inteiros e 02 tijolos pela metade, bem como 05 porções individuais de maconha.

A materialidade delitiva encontra-se acostada às fls. 02/06 pelo Boletim de Ocorrência, à fl. 17 pelo Auto de Constatação Preliminar, às fls. 11/12 pelo Auto de Exibição e Apreensão, bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Com relação à autoria, colhe-se do caderno processual o seguinte:

A testemunha policial Marcelo Victorio de Lima, disse, em síntese, que pelo setor de investigações obtiveram a informações acerca da adega da acusada, que era usada para lavar dinheiro. A ré estava dormindo no dia da busca domiciliar, sendo que no quarto, dentro de um frigobar, foram encontradas as drogas. A ré disse que estava passando por dificuldades e gastou 07 mil reais em drogas.

A testemunha policial Henrique Zwiibelberg Júnior, disse, em síntese, que foram cumprir mandado de busca e apreensão no local dos fatos e ingressaram no ambiente, sendo que no quarto onde estava a ré foi encontrada a maconha. Noutro quarto, de Leandro, foram encontrados frascos de lança perfume vazios. A acusada assumiu as drogas.

A testemunha de defesa Daniel de Souza Roriz, esposo da acusada, afirmou, em síntese, não fazer parte de nenhuma organização criminosa e que não tinha conhecimento da existência dos entorpecentes.

A acusada, por sua vez em Juízo, disse, em síntese, que assumiu a posse das drogas para resguardar outros inocentes que estavam no local dos fatos e que guardava as drogas para terceiros. A polícia teria entrado por volta das 6:00 horas. A adega fica na frente e a residência ao fundo. Declarou que foi comprar as drogas em São Paulo. Voltou de ônibus. A droga estava no frigobar. Ofereceram 1 mil reais para trazer as drogas. Disse que é dona da Adega e por esse motivo seus clientes costumam chamá-la de patroa. Por fim, afirmou que foi buscar e guardou as drogas para pagar dívidas.

A ação é procedente.

A prova é clara quanto ao crime de tráfico de drogas e as questões atinentes ao passado ou ao histórico criminal do marido da acusada não restaram comprovadas nos autos, mas não interferem na tipicidade penal que forma a peça acusatória neste processo.

Com efeito, o depoimento policial foi enfático ao afirmar que estavam em diligências para o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na adega de titularidade da acusada e, dentro do cômodo que servia de quarto, as drogas foram localizadas no interior de um frigobar.

Realmente, não importa para a incidência penal prevista no art. 33 da Lei de Drogas se as drogas pertenciam a outro indivíduo, pois a acusada guardava a vultosa quantidade de maconha na sua propriedade. De mais a mais, a acusada assume que foi para São Paulo em busca do entorpecente e que receberia dinheiro para essa ilícita empreitada.

Se isso não bastasse, a acusada não indica quem seria o patrocinador da grande quantidade de maconha adquirida.

Também é cediço que eventual vício do inquérito policial não tem o condão macular a ação penal e a defesa não comprova que se tratava de domicílios distintos. Ora, a

acusada praticava crime permanente, tornando latente a sua prisão em flagrante. Portanto, de rigor a condenação pelo delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Atento aos critérios do art. 59 e 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena. Do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006:

Na primeira fase, nos termos do art. 42, da Lei 11.343/2006, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, fixo a pena-base acima do mínimo do legal em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito.

Na segunda fase, com o devido respeito ao entendimento diverso, deve ser reconhecida a atenuante da confissão, no importe de 1/6, de modo que a reprimenda retorna ao patamar da pena mínima de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito, observando-se a súmula 231, do STJ.

Na terceira fase, diante dos elementos colhidos nos autos e das informações constantes na Folha de Antecedentes (fls. 155/156), vislumbra-se a possibilidade da redução da pena nos moldes do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, no patamar de 1/2, tornando a reprimenda definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito.

Diante das peculiaridades do presente caso, considerando a quantidade de drogas apreendidas, fixa-se o regime inicial SEMIABERTO para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, § 2º, "b" e § 3º, do Código Penal. Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido inserto na denúncia para CONDENAR THAUANE MARTINS RORIZ pela prática do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito, em regime inicial SEMIABERTO para início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Nos termos do artigo 44 do Código Penal, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

Determino a destruição da droga apreendida, caso ainda não tiver sido, nos moldes do art. 50, parágrafo 3º, da Lei de Drogas.

Faculta-se o apelo em liberdade.

Após o trânsito em julgado, expeça-se a guia de recolhimento e lancem o nome da acusada no rol dos culpados.

Façam-se as devidas anotações e comunicações de estilo.

P.R.I.C.

Ubatuba, 15 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA